

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2549/2533

บริษัทธนาคารแหลมทอง จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญนิติบุคคล
โรงแรมราชวงศ์ กว่งกี กับพวก

โจทก์

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลโรงแรม
ราชวงศ์ กว่งกี ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายพิเชษฐ ศติพงศ์พรรณ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

นางจันทร์ฟอง พักเขียว ที่ 3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 124)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 พร้อมทั้งบริวารออกจากอาคารที่เช่าตาม
ฟ้อง ให้จำเลยทั้ง 4 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายเดือนละ 25,000 บาท นับแต่วันที่ 4
มกราคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 1 และบริวารจะออกไปจากอาคารที่เช่า

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 4 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 118, 119, 117)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยทั้งสี่ไม่นำค่าเสียหายมาวาง
ตามที่ศาลชั้นต้นกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำร้อง

ของ*โจทก์แล้ว (อันดับ 47,55)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสี่คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟังคำสั่งนี้ มาวางศาลให้เป็นที่พอใจแล้ว*ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือนเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางศาลชั้นต้นภายในวันที่5 ของทุกเดือน หากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสี่คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับถึงวันฟังคำสั่งนี้ มาวางศาลให้เป็นที่พอใจแล้ว*ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา สำหรับค่าเสียหายรายเดือนเดือนต่อ ๆ ไป ให้จำเลยนำมาวางศาลชั้นต้นภายในวันที่5 ของทุกเดือน หากผิดนัดเดือนใดก็ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับต่อไป

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันท-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น